

변호사 검토 의뢰서

이용약관 제8조의2 정지 시 정산 조항 개정안

수신 자문 변호사
발신 현학적 연구소 (담당 현건우)
날짜 2026-08-31 (의뢰서 본문 작성 2026-08-30)
첨부 ① 현행 게시 약관 `terms.html` 제6조, 제8조의2 ② 개정안 초안
`terms_update_draft_20260829.md` §F ③ 제재 처리 흐름(1부 5절)

1부. 검토 의뢰서

출처: `_docs/TERMS_8-2_lawyer_review_request_20260830.md` (2026-08-30 작성, 원문 그대로)

1. 배경 요약

당사는 대학 면접 가이드북을 파일 전달 없이 브라우저 보안 리더로 열람하게 하는 디지털 콘텐츠 판매(계정당 3개월, 인쇄권당 3회)와 제시문 면접 응시 서비스를 운영합니다. 자동화 프로그램(학습 크롤러, 스크래퍼, 에이전트 브라우저)을 이용한 열람과 수집이 확인되는 회원에 대해 경고 후 이용 정지하는 기술 조치를 2026년 8월 30일자로 구현했습니다. 정지 시 잔여 이용료의 정산 방식을 약관에 어떻게 둘지 확정하기 위해 검토를 요청합니다.

내부 검토(자문준비 초안, 확정 자문 아님) 결론 세 가지.

- 잔여 이용료 전액 미환급(전면 몰수) 조항: 약관규제법 제9조 제5호, 제8조, 제6조 제2항 제1호에 따른 무효 판단 위험이 높음. 무효가 되면 억지력도 사라짐.
- 이용 정지 조치 자체: 대법원 2010. 10. 28. 선고 2010다9153 판결(자동사냥 프로그램 이용자 계정 영구이용정지 약관의 유효성)로 방어할 여지가 있음. 다만 그 판결은 환급 문제를 판시하지 않았으므로 정지 적법을 몰수 적법으로 확장하지 않았음.
- 권고안(D안): 미개시분 비례 환급을 원칙으로 두고, 위반으로 발생한 실손해와 확인 및 대응 비용을 산정 근거 통지 후 공제하며, 이의 절차를 보장하는 구성.

2. 현행 조문과 개정안 대비

구분	현행 게시 제8조의2 ㉔	개정안(D안)
환급 원칙	위반 사실과 무관한 잔여 이용권은 이용하지 않은 부분에 비례하여 정산 후 환급	열람이나 응시가 개시되지 않은 부분의 대금을 비례 정산 후 환급
공제	위반으로 발생한 실손해와 부정이용 상당액	실손해와 그 확인, 대응에 든 비용. 금액과 산정 근거를 회원에게 알린 뒤 공제
처리 기한	없음	정산 확정일부터 3영업일 이내, 결제 수단 기준
이의 절차	없음	공제 내역에 대해 언제든지 이의 제기 가능
권리 유보	없음	청약철회권과 손해배상 청구권을 제한하지 않음을 명시

개정안 조문 원문:

이용 정지 또는 계약 해지가 이루어진 경우, 연구소는 아직 열람이나 응시가 개시되지 않은 부분의 이용권 대금을 비례하여 정산한 뒤 환급합니다. 다만 회원의 위반으로 연구소에 실제로 발생한 손해와 그 확인, 대응에 든 비용이 있는 경우에는 그 금액과 산정 근거를 회원에게 알린 뒤 환급액에서 공제할 수 있습니다. 환급은 정산이 확정된 날부터 3영업일 이내에 결제 수단을 기준으로 처리하며, 공제 내역에 대해 회원은 언제든지 이의를 제기할 수 있습니다. 이 조항은 회원이 가지는 청약철회권과 손해배상 청구권을 제한하지 않습니다.

3. 확정이 필요한 질의 3건

(a) 공제 범위 문구

- 현행 "부정이용 상당액"은 정액 산식으로 읽힐 경우 약관규제법 제8조(과중한 손해배상 예정)의 위험이 있다고 보았습니다. 개정안은 "실제로 발생한 손해와 그 확인, 대응에 든 비용"으로 한정했습니다.
- 요청: 이 문구가 제8조와 제9조 제5호의 경계 안에 있는지, "확인, 대응에 든 비용"에 내부 인건비나 외부 조사 비용을 포함해도 되는지, 상한을 두어야 하는지(예: 해당 이용권 대금 범위 내).

(b) 불리 변경 판정과 고지 절차

- 공제 항목 신설과 정지 사유 구체화를 회원에게 불리한 변경으로 보고, 적용일 30일 전 사이트 공지와 이메일 개별 통지, 개정 전후 대비표 게시, 기존 구매자 미소급(개별 동의 또는 새 구매분부터 적용)을 계획하고 있습니다.
- 요청: 이 변경이 불리 변경에 해당하는지, 30일 사전 고지와 미소급 처리가 충분한지, 기존 구매자에게 개별 동의를 받는 방식(마이페이지 동의 버튼)이 적절한지.

(c) 가분성 적용 단위

- 가이드북은 권 단위 열람권, 면접 응시는 지문 단위로 판매합니다. 열람을 시작한 권과 응시한 지문만 전자상거래법 제17조 제2항 제5호 단서의 청약철회 배제 대상이고, 나머지는 환급 대상으로 보았습니다.
- 요청: 가분성 판단 단위(권, 지문)가 적절한지, 여러 권 묶음 상품에서 한 권만 열람을 시작한 경우 나머지 권의 처리, 인쇄를 1회 이상 한 권의 취급.

4. 부수 점검 요청

1. **구매 화면 청약철회 제한 표시(전자상거래법 제17조 제6항):** 2026년 8월 30일 기준 현황: 결제 화면 (checkout.html) 하단 환불 안내에 "디지털 상품은 제공이 시작되기 전까지 취소할 수 있고, 제공이 시작된 뒤에는 청약철회가 제한됩니다"와 제공 시작 시점(열람 시작, 파일 발급, 응시 시작)을 표시하고, 가이드북 구매 시 결제 버튼 활성화 전에 뜨는 안내 창에 같은 문장을 넣어 "확인했습니다" 버튼을 누르게 했습니다. 약관 제6조 ③은 제공 개시 시점을 같은 기준으로 정의합니다. 상품 상세 화면에는 "열람 시작 전 취소 가능"만 표시됩니다. 요청: 이 구성이 제17조 제6항의 표시 의무를 충족하는지, 상품 상세 화면에도 제한 문구를 두어야 하는지.
2. **정지 통지 문구:** 경고 메일과 정지 메일, 로그인 차단 안내에 위반 사실, 근거 조항, 소명 경로(admin@hyunhak.com)를 넣습니다. 요청: 통지에 반드시 들어가야 할 항목과 소명 기한 설정의 필요성.
3. **기록 보존:** 자동화 판정 기록(account_actions 원장)에 시각, 경로, 판정 신호, 요청 식별 정보를 남깁니다. 요청: 분쟁 대비 보존 기간과 개인정보처리방침 기재 필요 여부.

5. 기술 조치 흐름 (약관 문구와의 정합 확인용)

1. 보안 리더 또는 인강 열람 요청에서 자동화 신호(에이전트 브라우저 식별자, 자동화 도구 표시 등)가 서버에서 확인되면 해당 요청을 거부하고 기록합니다. 예외 등록 회원(개발, 검수 계정)은 제재하지 않습니다.
2. 1회 확인 시 경고 메일을 보냅니다(24시간에 1회).
3. 24시간 안에 3회 확인되면 계정을 정지하고 모든 세션을 종료하며, 회원과 관리자에게 메일을 보냅니다. 정지 계정은 로그인 시 정지 사실과 소명 경로를 안내받습니다.
4. 관리자는 정지 해제를 할 수 있습니다(오탐 구제).

약관 제8조의2 ③의 "사전 통지 후 정지" 문구는 위 2단계(경고)와 3단계(정지)에 대응합니다.

6. 내부 검토가 인용한 근거 (1차 출처 확인 요청)

- 약관규제법 제3조, 제6조, 제8조, 제9조 제2호, 제4호, 제5호, 제10조 제2호
- 전자상거래법 제17조 제2항 제5호, 제17조 제6항, 제18조 제5항
- 민법 제551조
- 대법원 2010. 10. 28. 선고 2010다9153 판결, 서울중앙지방법원 2008가합41944 판결

7. 게시 일정 (검토 회신 후)

시점	조치
회신일(D)	조문 확정, 개정 전후 대비표 작성
D+1	사이트 공지 게시, 회원 이메일 개별 통지, 마이페이지 동의 화면 준비
D+31	개정 약관 적용. 새 구매분부터 적용, 기존 구매자는 개별 동의분만

이 문서는 자문 준비용 내부 자료이며 법률 자문이 아닙니다. 게시는 변호사 검토와 대표 결재 후에 합니다.

2부. 첨부 ① 현행 게시 조문 (제6조, 제8조의2)

출처: hyunhak.com/terms.html 게시본, 문서 버전 2026-08-26. 해당 2개 조만 발췌, 문구 원문 그대로. 항 번호는 게시 화면 표기 (1~5)를 따르며 의뢰서 본문의 ③, ④ 인용에 순서대로 대응합니다.

제6조 (청약철회, 취소와 환불)

1. 실물 상품은 수령 후 7일 이내, 상품이 훼손되지 않은 경우 청약철회할 수 있습니다. 단순 변심에 따른 청약철회의 반송 비용은 3,000원이며 구매자가 부담합니다. 상품 하자나 오배송인 경우에는 연구소가 부담합니다.
2. 디지털 콘텐츠(이용권, PDF)는 제공이 개시되기 전까지 청약철회할 수 있으며, 제공이 개시된 후에는 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제17조 제2항에 따라 청약철회가 제한될 수 있습니다. 이 경우 가입, 구매 화면에 그 사실을 표시합니다.
3. 제공 개시 시점은 다음과 같습니다. 가이드북 열람 상품은 보안 리더에서 열람을 시작한 때, PDF 소장판은 소장본 파일이 발급(내려받기)된 때, 스튜디오 이용권은 응시를 시작한 때입니다. PDF 소장판은 파일 발급 후에는 청약철회가 제한됩니다.
4. 출고 전 취소는 전액 환불합니다. 환불은 결제 수단 기준 영업일 3~7일 내 처리됩니다.

제8조의2 (가이드북 열람 서비스)

1. 가이드북은 파일을 전달하지 않고 웹 열람 방식으로 제공하며, 구매한 계정으로만 열람할 수 있습니다. 열람 기간은 구매일부터 3개월입니다. 동시 열람은 계정당 3개 세션까지 허용하고, 초과하면 가장 오래된 세션이 자동 종료됩니다. 인터넷 강의의 동시 시청에도 같은 세션 한도를 적용합니다. 인쇄는 권당 3회까지 가능합니다.
2. 회원은 다음 행위를 할 수 없습니다.
 1. 화면 촬영, 캡처, 화면 녹화 등 방법을 불문한 본문의 복제와 추출
 2. 무단 전재, 재배포, 판매, 공중송신
 3. 자동화 프로그램을 이용한 열람, 수집, 저장
 4. 계정의 판매, 대여 등 영리 목적의 공유
 5. 열람 제한, 워터마크 등 기술적 보호조치의 회피 또는 무력화
3. 제2항 위반이 확인되면 연구소는 사전 통지 후 열람 제한 또는 이용 정지를 할 수 있습니다. 위반이 중대하고 명백한 경우 통지와 동시에 조치한 뒤 지체 없이 소명 기회를 드립니다. 이 경우 민사상, 형사상 조치를 별도로 취할 수 있습니다.
4. 이용 정지 시 위반 사실과 무관한 잔여 이용권은 이용하지 않은 부분에 비례하여 정산 후 환급하되, 위반으로 발생한 손해와 부정이용 상당액은 공제할 수 있습니다.
5. 위반으로 연구소에 손해가 발생하면 회원은 그 손해를 배상할 책임이 있습니다.

3부. 첨부 ② 개정안 초안 §F

출처: _docs/terms_update_draft_20260829.md §F (2026-08-30 추가). 해당 절만 발체, 문구 원문 그대로.

F. 08-30 21:1x 추가 — 정지 시 환불 제한 조항 (건우 지시 "합법적으로 정지시키고 환불을 안 해주는 약관", legal-contract-privacy-analyst 검토)

자문준비 초안. 확정 법률자문 아님. 게시 = 변호사 검토 + 건우 결재 + 30일 사전 고지.

- **선행 사실:** 현행 게시본 제8조의2 는 이미 ③(사전 통지, 소명)과 ④(미이용분 비례 환급, 실손해와 부정이용 상당액 공제)로 게시돼 있다 (08-30 MBB 집행분). 아래는 ④ 대체안이다.
- **판정:** 잔여 이용료 전액 미환급(전면 몰수)은 약관규제법 제9조 제5호(원상회복의무 부담 경감), 제8조(과중한 손해배상), 제6조 제2항 제1호(부당 불리) 무효 추정 = 위험 상. **정지 조치 자체는 방어 가능:** 대법원 2010. 10. 28. 선고 2010다9153 (자동차량 프로그램 사용자 계정 영구이용중지 약관 유효). 단 그 판결은 환급을 판시하지 않았으므로 "정지 적법 = 몰수 적법" 확장 인용 금지.
- **가분성:** 권당 열람권과 지문 날권 응시는 가분적 디지털콘텐츠로 볼 여지가 커서 열람 개시한 권과 응시한 지문만 청약 철회 배제(전자상거래법 제17조 제2항 제5호 단서). 제17조 제6항상 구매 화면에 철회 불가 사실 명기가 없으면 배제 자체가 무력화된다 (구매 화면 점검 항목).
- **대안 비교:** A 전면 몰수(위험 상, 무효 시 억지력 0) / B 현행 ④(위험 중, "부정이용 상당액"이 정액 산식으로 읽히면 제8조 리스크) / C 정지 + 별도 소송(위험 하, 억지력 하) / **D 권고** = B + 가분성 반영 + 공제액 산정 근거 통지 + 이의 절차 (위험 하~중, 억지력 중상).
- **권고 조문 (④ 대체안):**

이용 정지 또는 계약 해지가 이루어진 경우, 연구소는 아직 열람이나 응시가 개시되지 않은 부분의 이용권 대금을 비례하여 정산한 뒤 환급합니다. 다만 회원의 위반으로 연구소에 실제로 발생한 손해와 그 확인, 대응에 든 비용이 있는 경우에는 그 금액과 산정 근거를 회원에게 알린 뒤 환급액에서 공제할 수 있습니다. 환급은 정산이 확정된 날부터 3영업일 이내에 결제 수단을 기준으로 처리하며, 공제 내역에 대해 회원은 언제든지 이의를 제기할 수 있습니다. 이 조항은 회원이 가지는 청약철회권과 손해배상 청구권을 제한하지 않습니다.
- **절차:** 공제 신설과 정지 사유 구체화 = 회원에게 불리한 변경으로 취급. 적용일 30일 전 사이트 공지 + 이메일 개별 통지 + 개정 전후 대비표. 기존 구매자 소급 적용 불가(개별 동의 또는 새 구매분부터). 미고지 조항은 계약 내용 주장 불가(제3조 제4항).
- **근거:** 약관규제법 제3조, 제6조, 제8조, 제9조 제2호·제4호·제5호, 제10조 제2호 / 전자상거래법 제17조 제2항 제5호, 제17조 제6항, 제18조 제5항 / 민법 제551조 / 대법원 2010다9153, 서울중앙지법 2008가합41944.
- **변호사 확인 3건:** 공제 범위 문구, 불리 변경 판정, 가분성 적용 단위. dual-call = security-officer(capture_events 원장 보존기간:PII), 게시 문구 marketing 검수.
- **기술 정합:** 제재 파이프라인(api enforce.js)은 "사전 통지 후 정지" 문구와 맞추기 위해 1회차 경고 메일 → 24h 내 3회 정지 구조. 정지 메일과 로그인 안내에 소명 경로(admin@hyunhak.com) 고지.

이 자료는 자문 준비용 내부 문서이며 법률 자문이 아닙니다. 본문과 첨부 2의 문구는 원문을 그대로 옮긴 것이고, 발체 범위만 조정했습니다. 문의: admin@hyunhak.com